

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רבינו

פ/25/6250

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – קיצור תקופת ביטול אשרה לעובד זר), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 11 בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952¹, בסעיף 11(א), במקום "90 ימים" יבוא "30 ימים".

דבריו הסבר

סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 (להלן – החוק), נועד להסדיר את הסנקציה של ביטול אשרה לעובד זר, במקרה שבו אינו מועסק בתחום העיסוק שנקבע לו ברשיונו. נכון להיום, החוק קובע כי שר הפנים חייב לבטל את האשרה אם העובד לא הועסק בתחום במשך יותר מ-90 ימים. התיקון המוצע מבקש לקצר את תקופת אי-ההעסקה המותרת מ-90 ימים ל-30 ימים, על מנת להבטיח כי עובדים זרים לא ישהו בישראל זמן ממושך ללא תעסוקה חוקית בתחום אשר לשמו הובאו, וכדי למנוע שימוש לרעה באשרות השהייה.

הרציונל העומד מאחורי התיקון המוצע הוא הגברת האפקטיביות של מדיניות ההגירה והעבודה בישראל, חיזוק הפיקוח והאכיפה על אשרות עובדים זרים, וכן שמירה על תכלית ההיתרים שניתנים לצרכים מוגדרים מראש ובמיוחד בתחום העבודה הסיעודית והחקלאות.

התיקון המוצע משמר את סמכות שר הפנים לשקול טעמים מיוחדים ולחרוג מהתקופה במקרה המתאים, אך מקצר את התקופה הבסיסית, כך שתתאם את הצורך המשקי והחברתי של מדינת ישראל. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/6204).

הצעת החוק זהה לפ/25/6204 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.